

יד מלאכי כללי האלה

שברת ד"ה לפיכך ובסוף פרק ד' מהלכות נחלות ועיין עוד בבית חדש י"ד סימן רס"ט סעיף א' וחשן משפט סימן רפ"א סעיף ט' וחזון נחום על סדר קדשים דף קצ"ד א' אלא שהר"ב הלכה למשה בחי' דף י"ד ס' ע"ג עמד בזה על הרמב"ם ז"ל וכרחק אם לא שנאמר דכן דרכו של רבינו לומר אנ"פ אף דלא שייך לא מבעיא כמ"ש במקום אחד בשם מהר"ש י"ש. ועי' ש"ד דף ל"ה ע"ד ובמהר"י קורקוס פרק ב' מהלכות בכורים הלכה י"ג וכנסת הגדולה י"ד סימן רס"ז הגהות הטור אות מ"ז. ואחרי הדברים והאמרת האלה יש לתמוה על מהר"י האגוזי שבהלכות קטנות שלו סימן ק"א כרחק שקבל מרביתו דאנ"פ שייך בטעמא דמילחא ולא אמרי' ביה לא מבעיא דאין נעמוד אנתנו ונסמוך על קבלתו כיון שלדון יש תשובה מכל הל' דוכתי דבגמרא דאיתתא.

ג. אלא אי איתמר הכי איתמר. לא שייך לומר אלא היכא דאקשו על מימריה דאמורא שלא בפניו אבל כד אקשו ליה לאמורא גופיה פנים אל פנים אז לא שייך לומר הכי אבל יאמר אלא אמר ר"פ וכו' כן מוכח מדברי התוספות ז"ל בפרק במה טומנים נ"א ד"ה אלא אי איתמר שכתבו ז"ל אין גרסא זו נכונה דלכאורה משמע שלר"ב עצמו היר"ה מקשה וטפי הוה נראה אי הו"ה גרס אלא אמר רבא וכו' הרי מוכח דאין שייך למימר הכי כשמקשים לאמורא עצמו כאמור. אלא שדבריהם מגובשים קצת כמ"ש דלכאורה משמע שלר"ב עצמו היר"ה מקשה כאילו לא קאי הכי וכאילו מכללא איתמר והלא בפירושו איתמר התם איתביה ההוא מרבנן בר יומיה לרבא. ואולי דלא הוה גרסי מלר"ב לרבא אלא איתביה ההוא מרבנן בר יומיה ותו לא ובגמרא היר"ה שם דיש לדוחה קצת מקום לפרש אותיב על מימריה דרבא לפני בני בית המדרש. וירי טרה זה הכלל אמיתי ונכון וכן נראה דעת רש"ל דבסוף פרק כיצד משתתפין מחק א"ל אביי ונראה לי דאזיל בשית' התוספות דשברת ע"ש ולדידהו ג"כ בפרק לולב הגזול ל"א א' ול"ה ב' דאיתא א"ל רבא ומסיק אלא אי איתמר וכו' מחקינן גמי א"ל רבא ע"ש וע"ע בפרק המדיר ע"ג ב' דגרס רש"ל אלא אי איתמר הכי איתמר אף דאיתא שם א"ל אביי ואי איהו לא מחקיה אנן לא נשבש וניחיל בכל דוכתא דאית' הכי. וגם אחר הדק היטב בכל המקום אשר הזכר לשון דה בשיתא מדרי מצאתי ראיתי כדברי התוספות ז"ל אף שדבריהם אינם צריכים חיווק. אך מר"ה שהוסיף עוד מדעתו הר"ב ביר' חדש בא"ח סוף סימן שע"ז ואמר דכל היכא דאמר הך לישנא בגמרא משמע דאורו שקלא וטריא היה אחר מיתת האמורא שאמר המימרא. אין אני המך מודה לו דזו לא אמרה אדם מעולם ומה גם דהך דשבת הו"ה תיובתיה.

יד אמרי כי רב משמיה דרב כל היכא דקאמר הכי שמע מינה דפליגי אמוראי אליבא דרב דאי לא תימא הכי אמאי אצטרך לפרושי משמיה דרב דכל אמרי כי רב משמיה דרב הוא וכיון דפליגי אליבא דרב מסתבר דהלכה כדאמרי כי רב. כן כרחב הרא"ש ז"ל בפרק הערל סימן ח' ובסוף פרק ו' דבכורות והובא בספר יבין שמועה כלל ד'. ואני המך בעניתי לא זכיתי להולמו דהא בפרק כל גגור צ"ד ב' אשכחן דקאמר אמרי כי רב משמיה דרב כגון שנפרץ בקרן וזית וכו' ולא ששטנו ולא ראינו דפליגי עליה שום חד אליבא דרב אלא שמואל הוא דפליגי על אמרי כי רב משמיה דרב ונקטו דבאותא כרב מוכח כללין דהלכה כרב באיסורי וע"ע שם פרק ט' ב' והכי אשכחנא תו בספ"ה פ"ה א' דרבא דקאמר רב ערוגה בחרברה שנינו ופרכינן עליה ופריקא מקום קרנות קאמר אמרי כי רב משמיה דרב בממלא אר' הקרנות הרי דלתרוצי לדרב קאתו ואין שם חולק אליבא דרב ועוד עיין בפרקא קמא דמגילה י"ד ב' ובפרק המנחי כ"ז ב' ובפרק מי שמת קנ"ב א' ובפרק ה' דע"ז ע"ה א' ואתה תחזה דבכולהו אמרינן אמרי כי רב משמיה דרב אף דליכא מן דפליגי אליבא דרב. ולולא דמסתפינא הו"א דהחילוק שיש בין אמרי כי רב לאמרי כי רב משמיה דרב הוא דאמרי ביה רב הוא ששמעון ממוניה דרב ואמרי כי רב משמיה דרב הוא שלא שמעון מרב אלא מאחרים ששמעון ממנו וכמו שכתבו קדמונינו גבי אמרי רבי פלו' משמיה דרבי פלו' הידוע לפני כל יודעי דת ודן אף שלפס"ד יש לפסק על זה כמו שיבא לקמן:

טו אינהו דעבור כר"ם. היכא דקאמר הכי יש במשמע מכלל דאין לא עבדינן כותיהו כן כרחב הר"ב מרכבת המשנה על הרמב"ם דף פ"ד ע"ד:

פז איכא דמתני לה אהא. דאמרינן בכולי תלמודא הוא דלישנא קמא מתני לה להאיא מימרא אמיתיתא או אבריתא חדא או מימרא כאפי נפשה ואידך לישנא מתני לה על משנה או כריתא אחרת. ומצאתי מחודש בסוף נדרה ע"ב ע"ב דקאמר איכא דמתני לה אהא והיא גם היא מילתא כאפי נפשה כלישנא קמא ולא תליא כלל בההוא כריתא דמיתיתא כפי דברי התו' שם והכי איתמר עשירי ר' יוחנן אמר עשירי כתשעי ר"ל אמר עשירי כ"א וכו' איכא דמתני לה אהא אמר לו ראב"ע לר"ע וכו' מאי הלכה רבי יוחנן אמר הלכה ר"א ר"ל אמר הלכו ר"א כו' ע"ש וכרתנו התו' שם ד"ה רבי יוחנן דודאי הלכה דקאמר ראב"ע לא איירי אלא במנין הימים דשייכי ברו' זיבה ור' יוחנן ור"ל בסכרא כעלמא פליגי דר"י קאמר כיון שיום שאחר י"א הוא נדרת אין י"א צריך ספירה ור"ל סבר דאפילו שימור אינו נעשה לעשירי כיון דאינו ראוי להצטרף לזיבה גדולה דליכא אלא שני ימים בלבד הרי דלדעת התוס' ז"ל מצינו איכא דמתני לה אהא

אדא אף על גב דלא שייך כלל אברייא דמייתי מדכתבו דר"ל ור"ל סבבא בעלמא פליגי ולא תליא סליהיהו כלל בהלכה דקאמר ראב"ע דוק:

יו אין הלכה כתלמיד במקום הרב. מלתא דכריא היא דלא אמרו כן אלא עד אבי ורבא אבל מכאן ואילך ק"ל הלכה ככתרא ואפילו בתלמיד במקום הרב וכמבאר בחליכות עולם שער ה' פ"ג בשם הגאונים והתוס' ובס' כריתות ימות' עולם שער ג' סי' ו' וכן מצאנו עוד להרא"ש בפ"ג דערוכין ובספ"ק דבי"מ הוסיף עוד שכ"כ הרי"ף בכמה מקומות ועיין רש"י ביש"ש לקמא פ"ב סי' ט"ו וכן קיימו וקבלו עליהם להקט האחרונים הלא בספרתם ומעם. לזה עיין במהרי"ק שורש פ"ד וצ"ד וק' וק"ב וק"ג ובשארית יוסף דף ל"ז ע"ב ובשו"ת הרמ"ע סי' ק"א. ומעתה יש לחמוה הפלא ופלא על הגאון רבינו מוהרי"קא דבטור א"ה סי' קע"ב גבי אנדרוניגוס אי חולץ אויל בתר איפכא וכר"ב דלא אמרו דאין הלכה כתלמיד במקום הרב אלא דמאביי ורבא ואילך אבל קודם לכן אפשר דהלכה כתלמיד במקום הרב דאחרי המחילה הראויה לפי כבודו ליתא ונהפוך הוא כמזכיר. והיותר תימה הוא שבכללי דף קי"ד ע"ב כר"ב ח"ל טעם למע מאביי ורבא ואילך הלכה ככתראי וקודם לכן אין הלכה כתלמיד במקום הרב תשובת מוהרי"ק שורש פ"ד הרי דידע ליה להאי כללא ואיך לא זכר שם בא"ה וכר"ב הסך זור' שוב נדפס כנסת הגדולה על א"ה וראיתי שגם הוא חתם עליו כזר' וכתב שכבר חסמו בעל שארית יהודה יע"ש. ואשוב אתפלא עוד על הרבי"ח שגם בחלק א"ה סי' ש"כ סי' כתב דאף על גב דמאביי ורבא ואילך הלכה ככתראי מכל מקום אין הלכה כתלמיד בסבוק רבו. והוא פלא ששגג כשפישות ומר' גם שהוא עצמו ב"ר סי' רי"ז סוף סעיף ל"א כר"ב ואף על גב דמאביי ורבא ואילך הלכה ככתראי מכל מקום קודם אביי ורבא הלכה כרב במקום תלמיד וזר' פשוט הרי מבאר דמאביי ורבא ואילך אית ליה בכללי דהלכה כתלמיד במקום הרב. והדבר צריך תלמוד ועוד אני תמיד על הכנסת הגדולה שבכללי שם אות נ"ז ומ"א מוכח דלא אישתמיט מנייה כללין ובכללי השיריי שלו אות מ"ד העתיק דברי הב"ח הנזכר לעיל בנסת וליא שת לבו שהם דחויים מעיקרא:

יח אמוראים מתרצים לפעמים עיקרים של פסקי הלכות ואין לסמוך עליהם שאינם אלא חידוין בעלמא ומפולסים שהיו עושים האמוראים ולא שיסמכו עליהם ובהרבה מקומות בתלמוד אתה מוצא כן. רבינו ישעיה הוקן בס' המכרע כי סי' ד' שכר"ב כן בפרק רבן גמליאל. ולשיחתו דלשם לא זכינו וכפי הנראה היינו מ"ש שם הרי"ף בשילוחי פירקא וכולו טעמי דאיתמרו בהאי פלוגתא דר' ורבנן לא סמכינן עליהו דלאו אליבא דהלכתא נינהו אלא אוקמתא בעלמא נינהו עד כאן:

יט אסמכתא אין דרך הש"ס לדקוק ברה ולמימר רבי וכו' ורבנן וכו' וכדריק עליה הש"ס דרשה גמורה היא. כן כתבו התוס' בפרק ואלו נאמרין ל"ב ב' סד"ה ורבי ולדידי אפשר דלזה נתכוון הרי"ש בריש פ"ג דכלאים בש"ש ובהדיא מוכח בירושלמי דקרא עיקר דרשה ולא אסמכתא מדרש נמי מקרא טעמא דר' יהודה דאמר בפירא ששה ע"ש. וכן מצאתי לר' בצלאל בשיטה מקובצת ע"ל כבא מצינא דף ק"ט ע"ד וכן כר"ב בעל קול הרמ"ז על המשניות דף ק"ג ע"א. ולי אני הדיוט צריך תלמוד בתו' דיומא דף ד' דיבור המתחיל נכנסו שכתבו דדרשה דבאשר עשרה כיום הזה צוה ה' כו' אסמכתא היא ועינינו הרואות דשקיל וטרי ברה תלמודא טובא התם וכן בפרקא קמא דנזיר ה' א' תלמודא שקיל וטרי על קראי דרב מתנא ובר פדא דמינייהו ילפי לכתם נזירות שלשים יום הגם דאסמכתא אינון כמו שכתב שם הרמב"ם בפירושו וכן בפרק כל היד ט"ז ב' דקאמר תלמודא מאי קראה שהיא אסמכתא כידוע. שקיל וטרי בהו הש"ס ע"ש וכן מצאתי להתוס' גופיהו בפרק מי שמת קמ"ז א' דיבור המתחיל מניין שכרבו דאשכתן גבי אסמכתא דשקיל וטרי עלה תלמודא יע"ש ועיין עוד תוס' עירובין כ"ג ב' ד"ה פשטיה וכתע לא באתי לכלל יישוב. שוב ראיתי בספר מים חיים להפרי חדש דף כ"ח ע"ג שכתב דההיא דריש יומא דרשה גמורה היא ושכן מוכח מהירושלמי:

כ איכא דמוחיב מסיפא. מצינו דקאמר בפרקא קמא דבבא מצינא דף ט' א' וכתב ר' בצלאל בשיטתו שם בשם תלמיד הרי"ף שכתב בשם ריב"ן דאין זר' תיובתא שהרי סיוע הוא לשמואל אלא לשון עניה פירוש איכא דמשיב מדסיפא:

כא אי לא דלדאי לך חספא מי משכחת מרגינתא תותרה. פי' ר' בצלאל בשיטתו המקובצת ע"ל כבא מצינא דף נ"ט ע"ג בשם תוס' שאנץ דבקרקעות הים יש אבנים רחבות וחידו' ודקות בעין חרסים והיינו חספא דכתיב בליתן תחתיו חדודי הרם ירפד חרוץ עלי מיט כלומר עור קשה ושוכב על אבנים מחודדות בקרקעית הים ואינו ניזוק ירפד לשון רפידתו חרוץ מורג חרוץ ובספ"ל מלה הוא עד כאן:

כב אין למדים מן הכללות אפילו במקום שנאמר ברוך חוץ. לא אמרינן אלא במילי דלא נקיט ותנו להו באותו פרק באותו מקום אבל היכא שמונה והולך כל הפרטים וכו' והדר כילל לן כללא פשיטא דכל הנהו פרטי דקחשיב ברישא הוו נמי בכלל ועיין שם שו"ת מהר"ר צבי סי' כ"ה ועיין בתוס' דריש פ' כמה מדליקין כ' ב' ד"ה כעמרניתא דיש להוכיח דכדכרו לפענ"ד דוק; אין

כג אין למדין מן הכללות אפילו במקום שנאמר ברוך הו' . לא אמרין הכי אלא במתניתין
או במתניתא אבל לא במימרא דאמוראי דאינהו בדוקא קאמרי . כן מצאתי להרשב"א
ד"ל בחידושו לחולין דף כ"ו ע"ג ולמחרת בשורש י' הובא בכנסת הגדולה כללי הגמרא כלל
צ"ד . וכן נראה עוד מדברי ר' יהונתן ר"ס בכל מערכין שכתב ח"ל אין למדין מן הכללות וכו' כלומר
אין לסמוך על לשון המשנה שכולל כלל גדול לדברים רבים יחד שאינו חש התנא לפרש הכל
והולך אחר קרוב וכו' ע"כ . הרי דפירש מילתיה דר' יוחנן על דברי התנאי דוקא . אך אמנם מדברי
הרישב"א בחידושו לתכוכות דף ה' ע"ב משמע דס"ל דאף במימרא דאמוראי אמרין כן דהא על
מאי דאיתא שם בגמרא דף ו' ב' ואמר ר' אבא בר זבדא אמר רב אבל חייב בכל המצות האמורין
בתורה חוץ מן התפילין וכו' כרכב הוא ד"ל אין למדין מן הכללות אפי' במקום שנאמר בהן חוץ
שהרי הוא פטור מן התורה וכו' ע"כ וכן כתב עוד בחידושי בתרא כ"י פרק המוכר מירות על מימרת
רב הרי דאף במימרת אמוראי ס"ל דאין למדין מן הכללות וכו' . איברא דעלמא בדעתו לומר דאפשר
דגם הרישב"א לא כרכב כן אלא משום דההיא דתוכות ודבתרא היא מימרת רב דחשיב כתנא
וכדאמרין בעלמא רב תנא הוא ופולג . אבל בשאר אמוראי אף לדריה לא אמרין ליה . ארת
חשבתי למשפט כי היכי דלא ליפוש מחלוקת בין הרישב"א להרשב"א דלדעת קצת מחמפרשים רבו
של הרישב"א היה כמו שכתבתי בכללי הפוסקים :

אבל לפי האמת זור אינו דעד כאן לא אמרו דרב תנא הוא ופולג אלא לענין דמצי פליג
אתנא אבל שדרכו לסתום בדרך התנאים זור לא מצינו דכיון דאמורא הוא יש לו לפרש
בדרך כל שאר האמוראים שדרכם לפרש . מיהו מצאתי בספר ברכר אברהם שבחיד סמך ר"ג
כרכב על רב דכיון דתנא הוא דרך התנא לסתום דבריו אף שלי אני בעניי קשה בעיני לומר כן .
וכר מן דין מצאתי אחר עמל וטורח להרישב"א גופיה כפי"א דתוכות דף ס"א ובס"ג דף ס"ד
ב' ובח' בתרא כ"י מ"ן ולהניינוק יוסף ד"ל בפרק איוהו נשך גבי מתניתין דשמין עגל עס אמו
וסח עס אמו שכתבו דאע"ג דכל מקום ששנה רשב"ג במשנתיו הלכה כמותו כבר פירשו המפרשים
בהרכה מקומות כיוצא בה שאין למדין מן הכללות אפי' במקום שנאמר בהן חוץ וכו' עוד הרישב"א
שם דף ס"ג ב' גבי כ"מ שאמר רשב"ג רואה אני ארת דברי אדמון והני ר"ס מי שמר יע"ש כ"כ
עוד דרב"ז ס' רס"ו ועין בח"כ ס' תרנ"ב ור' בצלאל בשיטה מקובצת על כ"מ דף ר"ח ע"ב וג'
כרכב עוד כן בשם הרמב"ן והרשב"א והר"ן וכו' עוד בשיטת ביצה דף ל"ה ע"ב ובשיטה בתוכות
פ"ק דף מ"ט ע"ג ופ"ג דף מ"ד ע"ג וכו' הר"ה בפר' כסוי הדם גבי כ"מ שאמר ר"י אימתי וכו' שהוא
מימרא . הא קמן דאף על מימרא של שאר אמוראים חוץ מרב כרכב הרישב"א והנמוקי יוסף
ורדב"ז ור' בצלאל ודעימיה דאין למדין וכו' דהא הך כלל"א דכל מקום ששנה רשב"ג וכו' ר' יוחנן
הוא דקאמר ליה בס' מי שאחזו ע"ה א' ולא אשכחן בכלי תלמודא דלימא על ר' יוחנן דתנא הוא
כדאשכחן גבי רב וכמו שהארבתי מאד בזה באות הריש יע"ש . וכן מצאתי עוד להוספות ד"ל בפ"ג
דשבעות כ"א א' ד"ה חוץ דעל מימרא דר' יוחנן דקאמר חוץ משנבע ומימר וכו' כרכבו הם ד"ל דאין
למדין מן הכללות וכו' וכ"כ ר' בצלאל בשיטת כ"מ דף קס"ד בשם תומ' שאנץ בשם גליון
תוספות ע"ש : ואף ע"ג דמשמא דר' יוסי הגלילי קאמר לה ור' יוסי הגלילי תנא הוא מכל מקום
כבר כרכבו התוספות עצמם בפ"ד דתוכות מ"ד א' דאף סברת תנאים דאמורא מייתי לה מימרא
מתקריא כל עוד דלא קאמר תניא או ת"ר או תנא . ומיהו אפשר לחלק דע"כ לא כרכבו כן בכתוב'
אלא לענין דכר בעי למפשט ממתניתין או מברייתא דזר' לא מיקרי אלא מימרא אבל גבי אין
למדין מן הכללות דשעמא דאמרין ליה במתניתין או בברייתא הוא משום דאין דרך התנא לפרש
כל כך כיון דסוף סוף מפורסם דתנא נפיק לן כללא שייך שפיר לומר אין למדין וכו' אף דאמורא
מייתי לה בשמיה כיון דתנא הוא מאריה דשמעתתא ואיהו לאו אורחיה לפרש . ונלע"ד שהוא חילוק
אימתי ונכון . ולפי' אפשר דתוספות ד"ל סברי כהרשב"א ומהר"ק בזה . אך הרישב"א והני ודאי
דחלקים הם על הרשב"א ומהר"ק וסבירא ליה דאמרין אין למדין מן הכללות וכו' אף באמורא .
אלא דעל הרשב"א גופיה יש לי תימא דכ"מ שמצאתי אליו בתשובותיו ס' מ' ובחידושו ליבמות דף
ק"ד ע"ד שכתב על הך כללא גופיה דכ"מ ששנ' רשב"ג במשנתיו דאין למדין מן הכלל אפי' במק'
שנאמר בו חוץ וכדברי הרישב"א וסעתייה והני וכו' עוד בחידושי שבעות דף ל"ח ב' על מימרת
שמואל בשם רבינא אפרים ור"י הלוי חז' ודאי סותר למ"ש איהו גופיה בחידושי חולין שהבאתי דלא
אמרין הכי רק במשנה או ברייתא אך לא בדברי האמוראים וכעת לי הדיוט צ"ע :

כד אין למדין מן הכללות אפי' במקום שנאמר בהן חוץ לא אמרו אלא היכא דמוכחא מלתא
במתניתא או במתנא או בגמ' אבל אנן לית לן לשבשי כלל גדול שמסור לנו רבותינו
שאם כן אין לדבר סוף ולא נסמוך על התלמוד הערוך בידינו שהרי רובו כללי כן מצאתי להרמב"ן
חדושי שבעות כ"י פ' שבעות הדיין וכו' שם הר"ן וכו' הכניחה בשם משפטי שמואל וכן מצאתי
להרשב"א בחידושי שבעות דף ל"ח ע"ב ושוב ראיתי שגם הרא"ש שם ס' ה' כ"כ בשם רמב"ן וכו'
עוד הרדב"ז בח"כ ס' תרנ"ב . ולפי' איכא למירק דלאאורה לא משמע כן מדברי החס' דר"ס במרה
מדליקין :